KAPITOLU 65

ORDINANZA DWAR IR-REGOLAMENT TAT-TRAFFIKU

Biex tagħmel provvedimenti dwar ir-Regolament tat-Traffiku, u biex tagħti ċerti setgħat sabiex tipprovdi l-pubbliku b'servizz ta' vetturi, u għal skopijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' hekk.

31 ta' Marzu, 1931

L-ORDINANZA X tal-1931, u ġiet emendata bl-Ordinanzi: XV tal-1931, XXIII tal-1935, XXVI tal-1938, LIII tal-1939, XV tal-1946; bl-Atti: XXXVII tal-1949, XXVI tal-1956; bl-Ordinanza ta' Emerġenza VI tal-1958; bl-Ordinanza XXV tal-1962; bl-Avviżi Legali: 4 tal-1963, 46 tal-1965; bl-Atti: XVI tal-1969, II tal-1972, XVII u XXXIV tal-1974, XLI tal-1975; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Atti: XLI tal-1976, XXXV u XL tal-1977, XXVII tal-1980, XV tal-1981, VI tal-1982, XIII tal-1983, XII tal-1984, XLII tal-1986 u VIII tal-1990; bl-Avviż Legali 162 tal-1990; u bl-Atti XII u XXIV tal-1995, XXXI tal-1997 u VI tal-1998. Fl-Iskeda, b'riżoluzzjonijiet imgħoddija mill-Kunsill tal-Gvern fit-12 ta' Marzu, 1940, u fis-16 ta' Diċembru, 1941, u maħruġa b'Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 114 tas-26 ta' Marzu, 1940, u b'Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 578 tat-23 ta' Diċembru, 1941, rispettivament; bl-Att XV tal-1946; bin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 18 tal-1947; bl-Atti: XXXVII tal-1949, XXXIV tal-1974, XLI tal-1975, XXXV u XL tal-1977, XXVII tal-1980, XV tal-1981, VII u XIII tal-1983, XXXI tal-1997, VI tal-1998, IX u XXIII tal-2000, VI u XXVII tal-2001, III tal-2002, u XXII tal-2005; bl-Avviż Legali 408 tal-2007; u bl-Atti XIII tal-2007, XV u XXIII tal-2009, VII u XI tal-2010, V tal-2011, XXIV tal-2014 u XV tal-2016, XIV tal-2017, XV tal-2023 u II tal-2026.

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza hu l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku.

Tifsir.
Emendat:
XXVI. 1956.2;
XXV. 1962.2;
XL. 1977.2;
VI. 1982.2;
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XXIII. 2009.23;
V. 2011.3;
XV. 2016.10;
XV.2023.2;
II.2026.3.
Kap. 499.

2. F'din l-Ordinanza -

il-kliem "Awtorità" u "Awtorità għat-Trasport f'Malta" ifissru l-Awtorità għat-Trasport f'Malta mwaqqfa taħt l-artikolu 5 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

il-kelma "barklor" tfisser kull persuna li jkollha f'idejha t-triġija ta' dgħajsa jew li tkun taħdem fiha, sew jekk tkun sid id-dgħajsa sew jekk ma tkunx;

il-kelma "bhima" tfisser żiemel, bagħal jew ħmar, meta wżati għat-trasport jew ġarr ta' persuni, ta' kadavri jew ta' ħwejjeġ;

il-kliem "kickscooter elettriku" jew "e-kickscooter" ifissru apparat li toqgħod bil-wieqfa fuqu li għandu manubriju, gverta u roti żgħar iebsin li jitħaddem b'mutur elettriku u li jippermetti wkoll il-propulsjoni umana;

il-kelma "Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għat-trasport;

il-kliem "*motor bus*" ifissru kull vettura bil-mutur, li tista' ġġorr iktar minn seba' passiġġieri, użata bi ħlas għall-ġarr ta' passiġġieri;

il-kliem "motor cycle" ifissru kwalunkwe vettura b'żewġ roti b'sidecar jew mingħajrha, mgħammra b'magna ċilindrata ta' aktar minn 50ċm^3 jekk tat-tip bil-kombustjoni interna u, jew li jkollha veloċità massima ddisinjata ta' aktar minn 45km fis-siegħa, u tinkludi

motor tricycle;

il-kelma "sid" tfisser il-persuna li f'isimha toħroġ il-liċenza għal vettura bil-mutur;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea;

Kap. 499.

il-kliem "trasport pubbliku" għandhom l-istess tifsir kif mogħti lilhom bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

"Trattat" tfisser t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea;

il-kelma "vettura" tinkludi kull xorta ta' karrozza, karrozzin, karrettun miġbud minn bhima, karru, vettura bil-mutur, *omnibus,* motor cycle, moped, e-kickscooter, *bicycle*, jew mezz ieħor ta' trasport ta' kull xorta jew għamla, maħsub għat-trasport jew ġarr ta' nies, kadavri jew ħwejjeġ;

"vettura b'diversi passiggieri" tfisser vettura li, waqt li tkun qed tintuża fit-triq, ikollha tliet passiġġieri jew iżjed (inkluż ix-xufier);

il-kliem "vettura bil-mutur" ifissru vettura mmexxija b'forza mekkanika u tinkludi motor cycle, e-kickscooter u, jew moped;

L.S. 65.33.
L.S. 499.68.

il-kliem "vettura bil-mutur għall-kiri" ifissru vettura bil-mutur li hija reġistrata u liċenzjata sabiex tinkera mingħand operatur ta' servizzi ta' kiri ta' vetturi, u bil-għan li tinstaq minn tali kerrej skont ir-Regolamenti dwar Servizzi ta' Ġarr ta' Passiġġieri b' Vetturi Żgħar u Servizzi ta' Kiri ta' Vetturi;

il-kliem "vettura bil-mutur M1" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-passiġġieri u li ma fihiex aktar minn tmien sedili minbarra s-sedil tax-xufier;

il-kliem "vettura bil-mutur M2" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-passiġġieri, li fiha aktar minn tmien sedili minbarra s-sedil tax-xufier, u li għandha piż massimu ta' mhux aktar minn 5 tunnellati;

il-kliem "vettura bil-mutur M3" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-passiġġieri, li fiha aktar minn tmien sedili minbarra s-sedil tax-xufier, u li għandha piż massimu ta' aktar minn 5 tunnellati;

il-kliem "vettura bil-mutur N1" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-merkanzija u li għandha piż massimu ta' mhux aktar minn 3.5 tunnellati;

il-kliem "vettura bil-mutur N2" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-merkanzija u li għandha piż massimu ta' aktar minn 3.5 tunnellati iżda mhux aktar minn 12-il tunnellata;

il-kliem "vettura bil-mutur N3" ifissru vettura bil-mutur użata għall-ġarr tal-merkanzija u li għandha piż massimu ta' aktar minn 12-il tunnellata;

"vetturi fuq dmirijiet prijoritarji" tinkludi kwalunkwe fire engine, ambulanzi, vetturi tas-salvataġġ u tas-sokkors, vetturi tal-pulizija, vetturi tal-ħabs u vetturi oħra bil-mutur fuq dmirijiet prijoritarji kif permess mill-Awtorità;

il-kliem "vettura tat-trasport pubbliku" għandhom l-istess tifsir kif mogħti lilhom bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta: Kap. 499.

Iżda ebda dispożizzjoni ta' din l-Ordinanza jew ta' xi regolament magħmul taħtha ma għandha tapplika għal xi karrettun miġbud minn bhima kemm-il darba l-Ministru ma jagħmilx regolamenti li jestendu dawk id-dispożizzjonijiet b'mod li jkunu wkoll japplikaw għalihom:

Iżda wkoll kemm-il darba ma jingħadx xort'oħra, għandhom ikunu japplikaw it-tifsiriet li hemm fl-Att dwar Servizzi li jingħataw fis-Suq Intern. Kap. 500.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel ordnijiet li jillimitaw iż-żmien li fih għandhom jaħdmu drajvers ta' vetturi bil-mutur.
Miżjud:
XXVI. 1938.2.
Emendat:
VI. 1958.2;
XXV. 1962.2;
A.L. 4 tal-1963;
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
A.L. 408 tal-2007;
XV. 2009.49;
V. 2011.3.

3. (1) Għall-protezzjoni tal-pubbliku mill-perikoli li jkun hemm minħabba li drajvers ta' vetturi bil-mutur ikunu għajjiena żżejjed, il-Ministru bil-parir tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta jista' jagħmel ordnijiet li jistabbilixxu ż-żmien kontinwu li fih persuna tista' ssuq jew iġġiegħel jew tippermetti lil persuna impjegata magħha jew suġġetta għall-ordnijiet tagħha li ssuq ix-xorta' ta' vettura bil-mutur imsemmija f'dak l-ordni.

(2) Kull ordni magħmul taħt dan l-artikolu jista' jiġi mħassar jew imbiddel b'ordni ta' wara.

(3) Kull min jikser ordni magħmul mill-Ministru taħt dan l-artikolu jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (46.59):

Iżda tkun eċċezzjoni tajba kontra akkuża taħt dan l-artikolu meta l-persuna akkużata tipprova għas-sodisfazzjon tal-qorti illi l-kontravvenzjoni saret minħabba dewmien fil-vjaġġ li għal ċirkostanzi li hija ma setgħatx raġonevolment tobsorhom, ma setax jiġi evitat.

Ħatra ta' Bord għall-Kontroll tat-Traffiku.
Sostitwit:
XXVI. 1956.3.
Emendat:
VI. 1958.2;
XXV. 1962.2;
A.L. 46 tal-1965;
A.L. 162 tal-1990;
IX. 2000.5.

4. *Imħassar bl-Att XXIII. 2000.30.*

Stabbilimenti ta' linji.
Emendat:
A.L. 4 tal-1963.
Sostitwit:
XVI. 1969.2.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XV. 2009.49.

5. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Is-servizz tal-vetturi jkun taħt it-treġija esklużiva tal-persuni li lilhom jiġi mogħti s-servizz.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XV. 2009.49.

6. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Irtir ta' liċenzi li wara jistgħu jerġgħu jingħataw.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XV. 2009.49.

7. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Ħatra ta' spetturi tat-traffiku.
Sostitwit:
XLI. 1975.2.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XV. 2009.49.

8. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Indħil fid-dmirijiet tal-ispetturi tat-traffiku.
Emendat:
XIII. 1983.5;
XXIII. 2000.30;
A.L. 408 tal-2007.

9. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Inċitament ta' persuni biex jiksru il-kuntratt.
Miżjud:
XV. 1931.2.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
A.L. 408 tal-2007;
XV. 2009.49.

10. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Min jirrifjuta jagħti ismu lill-ispetturi tat-traffiku, eċċ.
Sostitwit:
XLI. 1975.3.
Emendat:
XXIII. 2000.30;
A.L. 408 tal-2007.

11. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Projbizzjoni ta' tipjip fuq karozzi tal-linja.
Miżjud:
XLI. 1976.2.

12. *Imħassar bl-artikolu 20 tal-Att XLII tal-1986.*

L-Awtorità għat-Trasport f'Malta tista' tordna li *buses* oħra, eċċ., jaħdmu fuq ċerti linji.
Emendat:
A.L. 162 tal-1990;
XXIII. 2000.30;
XV. 2009.49.

13. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

14. *Imħassar bl-Att V. 2011.4.*

Rekwiżizzjoni mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta ta' vetturi bil-mutur, eċċ., f'każ li s-servizz iżomm għal kollox jew jiġi sospiż.
Miżjud: XV. 1931.3. Emendat: A.L. 148 tal-1975; A.L. 162 tal-1990; XXIV. 1995.360; XXIII. 2000.30; VI. 2001.7; A.L. 408 tal-2007; XV. 2009.49.

15. (1) Kull min -

(*a*) isuq vettura bil-mutur jew vettura oħra mingħajr liċenza tas-sewqan jew vettura bil-mutur jew vettura oħra li ma jkollhiex liċenza, jew isuqha b'nuqqas ta' kont, bi traskuraġni, jew b'mod perikoluż, iżda ma tkun meħtieġa ebda liċenza dwar *bicycle*; jew

(*b*) iġiegħel, iħalli jew jippermetti li l-vettura bil-mutur jew vettura oħra tiegħu jew meta l-vettura bil-mutur jew vettura oħra ma tkunx liċenzjata tinsaq minn persuna li ma jkollhiex il-liċenza meħtieġa biex issuq vettura bil-mutur jew vettura oħra,

Sewqan ta' vettura bil-mutur mingħajr liċenza, eċċ.
Emendat: LIII. 1939.2; XXVI. 1956.4; XVII. 1974.2; A.L. 162 tal-1990; VI. 1998.2; XXIII. 2000.30; III. 2002.161; A.L. 408 tal-2007; V. 2011.3; XIV. 2017.2; II.2026.4.

ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab hekk ħati, il-piena tal-multa ta' mhux iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200) jew tal-priġunerija ta' mhux iżjed minn sena.

(1A) Kull persuna li tagħmel użu minn numru ta' identifikazzjoni xort' oħra minn dak mogħti mill-pulizija jew mill-Awtorità dwar xi vettura bil-mutur partikolari tkun ħatja ta' reat u, meta tinsab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sitt xhur jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Meta r-reat ikun jikkonsisti f'sewqan ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra bi traskuraġni kbira jew b'mod perikoluż, il-qorti, b'żieda tal-piena taħt is-subartikolu (1), għandha tiskwalifika lill-ħati milli jkollu jew milli jikseb liċenza tas-sewqan, f'każ tal-ewwel kundanna, għal żmien ta' mhux anqas minn tliet xhur, u f'każ tat-tieni kundanna jew kundanna oħra wara għal żmien ta' mhux anqas minn sena.

(3) Fil-każ ta' kull reat ieħor taħt is-subartikolu (1) il-qorti b'żieda għall-piena skont dak is-subartikolu, għandha tiskwalifika lill-ħati milli jkollu jew milli jikseb liċenza tas-sewqan għal żmien ta' mhux anqas minn tmint ijiem.

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti taħt dan l-artikolu jagħmel provvedimenti li bihom kull skwalifika milli wieħed ikollu liċenza jew kull revoka jew sospensjoni ta' liċenza tas-sewqan ta' vettura f'pajjiż barra minn Malta kif jista' jiġi stabbilit f'dawk ir-regolamenti, għandu jkollhom effett bħallikieku dik l-iskwalifika, revoka jew sospensjoni kienu ordnati minn Qorti jew awtorità oħra f'Malta sa dak il-limitu u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġi

speċifikati f'dawk ir-regolamenti, u ebda liċenza maħruġa taħt dan l-Att ma għandha tkun valida f'xi perjodu li matulu skont dawk ir-regolamenti dik il-persuna titqies skwalifikata milli jkollha xi liċenza jew ikollha l-liċenza tagħha sospiża jew revokata.

(5) Kwalunkwe persuna li tagħmel jew tipproduċi jew tippermetti li jsir jew li jiġi prodott xi materjal li jinvolvi jew li jindika li xi persuni qed jiksru d-dispożizzjonijiet elenkati fis-subartikolu (1) jew tipproduċi, tqassam, ixxerred, timporta, tesporta, toffri, tbigħ, tforni, tittrażmetti, trendi disponibbli, takkwista għaliha nnifisha jew għal ħaddieħor, jew li tindika li tali persuni qed jiksru d-dispożizzjonijiet elenkati fis-subartikolu (1) għandha, meta tinstab ħatja, teħel multa ta' elf u mitejn euro (€1,200), jew priġunerija li ma teċċedix sena (1):

Iżda għall-finijiet ta' dan l-artikolu, ir-reat għandu jitqies li twettaq fejn, irrispettivament mill-intenzjoni ddikjarata tal-persuna, iċ-ċirkostanzi tal-pubblikazzjoni jkunu tali li jistgħu raġonevolment jitqiesu li:

(*a*) jinnormalizzaw jew inaqqsu s-serjetà ta' sewqan perikoluż jew eċċessiv; jew

(*b*) jinkoraġġixxu l-imitazzjoni ta' tali mġiba minn persuni oħra:

Iżda wkoll jekk il-persuna msemmija f'dan is-subartikolu tipprovdi biżżejjed evidenza quddiem il-qrati għall-identifikazzjoni tal-persuna li tkun qiegħda tikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), tali persuna għandha, meta tinstab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn mitejn u ħamsin euro (€250).

Sewqan, eċċ., ta' vettura bil-mutur meta mhux f'kundizzjoni li jsuq.
Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: XXIII. 2000.30; V. 2011.3; II.2026.5.

15A. (1) Ebda persuna ma għandha ssuq jew tipprova ssuq jew ikollha l-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra li tkun fit-triq jew f'post pubbliku ieħor jekk ma tkunx f'kundizzjoni li ssuq.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, persuna titqies li m'hijiex f'kundizzjoni li ssuq jekk il-kapaċità tagħha li ssuq sew tkun għal xi ħin imnaqqsa.

Sewqan, eċċ., ta' vettura bil-mutur b'konċentrazzjoni ta' alkohol fin-nifs, eċċ., ogħla minn dik preskritta.
Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: XXIII. 2000.30. Sostitwit: VII. 2010.40. Emendat: V. 2011.3; XIV. 2017.3.

15B. (1) Ebda persuna m'għandha ssuq, tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor wara li tkun ikkunsmat tant alkoħol li l-proporzjon tiegħu fin-nifs, fid-demm jew fl-urina jkun iżjed mil-limitu preskritt.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-Pulizija jista' jagħmel regolamenti li jipprovdu sabiex -

(*a*) jiġu stabbiliti dawk il-proċeduri li għandhom jiġu adottati mill-Pulizija jew mill-uffiċjali tal-komunità fit-twettiq tat-testijiet tan-nifs;

(*b*) jiġi stabbilit ix-xorta ta' strument li għandu jintuża fit-testijiet tan-nifs;

(*ċ*) tiġi stabbilita l-proċedura għat-teħid ta' kampjuni ta'

fluwidi tal-ġisem inkluż id-demm;

(*d*) jiġi stabbilit il-laboratorju għat-teħid ta' kampjuni ta' fluwidi tal-ġisem inkluż id-demm:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-Pulizija jista', permezz ta' regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza, jemenda, iħassar jew iħassar u jerġa' jagħmel l-iskedi ta' din l-Ordinanza.

Sewqan ta' vettura bil-mutur b'konċentrazzjoni ta' droga fil-ġisem. *Miżjud: II.2026.6.*

15BA. (1) L-ebda persuna ma għandha ssuq, tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor wara li tkun ikkunsmat kwalunkwe droga, jekk tali persuna għad għandha xi ammont ta' tali droga f'ġisimha.

(2) Reat taħt dan l-artikolu ma għandux jiġi interpretat bħala reat ta' pussess ta' droga.

Setgħa tal-Ministru responsabbli għall-Pulizija biex jagħmel regolamenti. *Miżjud: II.2026.6.*

15BB. Il-Ministru responsabbli għall-pulizija jista' jagħmel regolamenti li jipprovdu:

(*a*) għal proċeduri li għandhom jiġu adottati mill-pulizija fit-twettiq ta' testijiet tad-droga tal-fluwidu orali;

(*b*) għad-determinazzjoni tat-tip ta' strument li għandu jintuża għat-teħid tat-test tad-droga tal-fluwidu orali;

(*ċ*) għal proċedura għat-teħid ta' kampjuni ta' fluwidi tal-ġisem;

(*d*) għad-determinazzjoni tal-laboratorju għat-teħid u l-ittestjar ta' kampjuni ta' fluwidi tal-ġisem;

(*e*) għal kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-operat tal-pulizija dwar it-trażżin ta' sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol jew tad-droga:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-pulizija jista', permezz ta' regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza, iżid Skedi jew jemenda jew iħassar l-Iskedi li jinsabu ma' din l-Ordinanza sabiex jipprovdi għall-aħjar implimentazzjoni ta' dan l-artikolu.

Test tal-alkoħol tan-nifs. *Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: XXIII. 2000.30; V. 2011.3. Sostitwit: II.2026.7.*

15Ċ. (1) Fejn uffiċjal tal-Pulizija jkollu suspett raġonevoli li:

(*a*) persuna tkun qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra li tkun fit-triq jew f'post pubbliku ieħor u li jkollha l-alkoħol f'ġisimha jew li tkun wettqet reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew kontra kwalunkwe regolamenti magħmula taħtha waqt li l-vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet miexja;

(*b*) persuna kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq

jew f'post pubbliku ieħor bl-alkoħol f'ġisimha u li tali persuna għad għandha l-alkoħol f'ġisimha;

(*ċ*) persuna kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor u li wettqet reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew kontra kwalunkwe regolamenti magħmula taħtha waqt li l-vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet miexja; jew

(*d*) persuna kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor meta l-imsemmija vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet involuta f'aċċident,

huwa jista' jeħtieġ li tali persuna tagħti kampjun tan-nifs għal test tan-nifs.

(2) Uffiċjal tal-Pulizija jista', mingħajr il-ħtieġa ta' suspett raġonevoli fir-rigward ta' persuna partikolari, jeħtieġ lil kwalunkwe persuna li kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew hija jew kienet fil-kontroll ta' karozza tal-linja, coach, vetturi oħra li jġorru passiġġieri bi ħlas, kwalunkwe vettura bil-mutur M2 jew M3 fit-triq jew f'post pubbliku ieħor waqt kontrolli fit-toroq skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 355 tal-Kodiċi Kriminali, sabiex tagħti kampjun tan-nifs għall-alkoħol.

Kap. 9.

(3) Uffiċjal tal-Pulizija għandu jeħtieġ lil kwalunkwe persuna li kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor meta tkun involuta f'aċċident serju tat-traffiku, sabiex tagħti kampjun tan-nifs għall-alkoħol.

Test ta' fluwidu orali għal test tad-droga.
Miżjud: II.2026.8.

15ĊA. (1) Fejn uffiċjal tal-Pulizija jkollu suspett raġonevoli li:

(*a*) persuna tkun qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra li tkun fit-triq jew f'post pubbliku ieħor u li jkollha d-drogi f'ġisimha jew li tkun wettqet reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew kontra kwalunkwe regolamenti magħmula taħtha waqt li l-vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet miexja;

(*b*) persuna kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor bi drogi f'ġisimha u li tali persuna għad għandha d-drogi f'ġisimha;

(*ċ*) persuna kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor u wettqet reat kontra d-

dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew kontra kwalunkwe regolamenti magħmula taħtha waqt li l-vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet miexja; jew

(*d*) persuna kienet qed issuq jew tipprova ssuq jew kienet fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor meta l-imsemmija vettura bil-mutur jew vettura oħra kienet involuta f'aċċident,

huwa jista' jeħtieġ li tali persuna tagħti kampjun ta' fluwidu orali għal test tad-droga.

(2) Uffiċjal tal-Pulizija jista', mingħajr il-ħtieġa ta' suspett raġonevoli, jeħtieġ lil kwalunkwe persuna li kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' jew kienet fil-kontroll ta' karozza tal-linja, coach, vetturi oħra li jġorru passiġġieri bi ħlas, kwalunkwe vettura bil-mutur M2 jew M3 fit-triq jew f'post pubbliku ieħor waqt kontrolli fit-toroq skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 355 tal-Kodiċi Kriminali, sabiex tagħti kampjun ta' fluwidu orali għal test tad-droga. Kap. 9.

(3) Uffiċjal tal-Pulizija għandu jeħtieġ lil kwalunkwe persuna li kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew f'post pubbliku ieħor meta tkun involuta f'aċċident serju tat-traffiku, sabiex tagħti kampjun ta' fluwidu orali għal test tad-droga.

Setgħa li jsiru testijiet każwali. *Miżjud: II.2026.8.*

15ĊB. Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra f'din l-Ordinanza jew fi kwalunkwe liġi oħra, meta uffiċjal tal-Pulizija iqis li jkun raġonevolment meħtieġ, fl-interess tas-sigurtà pubblika, tal-ordni pubbliku jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta' persuni oħra, huwa jista' jeħtieġ ukoll, anke mingħajr il-ħtieġa ta' suspett raġonevoli f'persuna partikolari, lil kwalunkwe persuna li kienet qiegħda ssuq jew tipprova ssuq jew li tkun fil-kontroll ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra fit-triq jew fi kwalunkwe post pubbliku ieħor sabiex tagħti kampjun tan-nifs għall-alkoħol jew sabiex tagħti kampjun ta' fluwidu orali għal test tad-droga.

Mediċinali. *Miżjud: II.2026.8.*

15ĊĊ. Għall-finijiet tal-artikoli 15BA, 15ĊA u 15ĊB, persuni fil-pussess ta' karta tal-kontroll tad-droga valida jew li qed jieħdu mediċina preskritta għandhom jippreżentaw tali karta jew riċetta wara li jkunu ttestjaw pożittiv għat-test tad-droga. Il-pussess ta' tali dokumentazzjoni ma għandux jipprekludi t-twettiq ta' testijiet ulterjuri sabiex jiġi aċċertat li l-persuna konċernata ħadet kwalunkwe sustanza kontrollata skont l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikoluży, u lanqas ma għandu jeżenta lil tali persuna mir-responsabilità kriminali. Kap. 101.

Limiti preskritti għat-tetrahydrocannabinol.
Mižjud: II.2026.8.

15ĊD. Għall-finijiet tal-artikoli 15BA, 15ĊA u 15ĊB il-livell permess ta' tetrahydrocannabinol fid-demm għandu jkun ta' żewġ (2) mikrogrammi għal kull litru ta' demm għal persuni li jsuqu vetturi, ħlief għall-vetturi kummerċjali, karozzi tal-linja, coaches, vetturi oħra li jġorru passiġġieri bi ħlas u kwalunkwe vettura bil-mutur M2 jew M3. F'dawk il-każijiet fejn persuna tkun biss pożittiva għat-tetrahydrocannabinol, tali persuna għandha tkun soġġetta għall-piena applikabbli preskritta fl-artikolu 15H:

Iżda jekk persuna tirriżulta pożittiva għat-tetrahydrocannabinol, li ma tkunx qed issuq vetturi kummerċjali, karozzi tal-linja, coaches, vetturi oħra li jġorru passiġġieri bi ħlas u kwalunkwe vettura bil-mutur M2 jew M3, tista' tkun meħtieġa tissottometti ruħha għal testijiet ulterjuri, inklużi testijiet tad-demm. Jekk jirriżulta li l-livell ta' tetrahydrocannabinol jeċċedi l-ammont preskritt, tali persuna għandha tkun soġġetta għall-piena applikabbli preskritta fl-artikolu 15H:

Iżda wkoll jekk persuna tirriżulta pożittiva għal sustanzi tad-droga oħra jew alkoħol minbarra t-tetrahydrocannabinol, hija għandha tkun soġġetta għall-piena applikabbli preskritta fl-artikolu 15H.

Setgħat ta' arrest.
Mižjud: VI. 1998.3. Emendat: II.2026.9.

15D. Uffiċjal tal-Pulizija jista' jgħaddi biex jarresta persuna jekk -

(*a*) bħala rizultat ta' test tan-nifs jew test tad-droga tal-fluwidu orali, l-uffiċjal tal-Pulizija jkollu suspett raġonevoli li l-proporzjon ta' alkoħol fid-demm ta' tali persuna jkun iżjed mil-limitu preskritt, jew tali persuna tirriżulta pożittiva għad-drogi; jew

(*b*) tali persuna tonqos milli tagħti kampjun tan-nifs għal test tan-nifs, jew kampjun ta' fluwidu orali għal test tad-droga tal-fluwidu orali meta dan ikun meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 15Ċ, 15ĊA jew 15ĊB u, unikament sakemm tali persuna tkun ġiet imwissija li n-nuqqas jew ir-rifjut li tikkonforma ma' tali rikjesta jikkostitwixxi reat.

L-għoti ta' kampjuni għall-analiżi.
Mižjud: VI. 1998.3. Emendat: VII. 2010.41; II.2026.10.

15E. (1) Sabiex jiġi deċiż jekk persuna għamlitx xi reat taħt l-artikoli 15A, 15B(1) u 15BA(1) uffiċjal tal-Pulizija jista' jeħtieġ li dik il-persuna -

(*a*) tagħti kampjun tan-nifs jew kampjun għall-analiżi permezz tal-istrument approvat, skont ir-regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza, u r-riżultat hekk miksub għandu jkun ammissibbli bħala prova f'kull proċediment għal reat taħt l-artikoli 15A, 15B(1) u 15BA(1). Ir-riżultati tal-analiżi għandhom jiġu preżunti bħala korretti sakemm ma jiġix ppruvat il-kuntrarju; jew

(*b*) tagħti kampjun jew kampjuni tad-demm u l-urina għall-analiżi tal-laboratorju, li għandhom isiru fil-laboratorju approvat, skont ir-regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza, u l-opinjoni tal-analista f'dak il-

laboratorju u r-riżultati tal-analiżi għandhom ikunu ammissibbli bħala prova f'kull proċediment għal reat taħt l-artikoli 15A, 15B(1) u 15BA(1). Ir-riżultati tal-analiżi għandhom jiġu preżunti bħala korretti sakemm ma jiġix ppruvat il-kuntrarju:

Iżda l-uffiċjal tal-Pulizija jista' b'żieda mal-kampjuni tannifs jeħtieġ ukoll kampjun tad-demm jew żewġ kampjuni tal-urina; jew

(*ċ*) tagħti kampjun jew kampjuni ta' fluwidu orali għall-analiżi permezz ta' strument approvat skont ir-Regolamenti dwar l-Ittestjar tad-Droga waqt is-Sewqan, u r-riżultat hekk miksub għandu jkun ammissibbli bħala prova fi kwalunkwe proċeduri dwar reat taħt l-artikoli 15A, 15B(1) u 15BA(1). Ir-riżultati tal-analiżi għandhom jiġu preżunti korretti sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju; jew L.S. 65.34.

(*d*) tagħti kampjun jew kampjuni ta' fluwidu orali għall-analiżi ta' konferma, li għandha ssir f'laboratorju approvat, skont ir-Regolamenti dwar l-Ittestjar tad-Droga waqt is-Sewqan, u r-riżultati tal-analiżi għandhom ikunu ammissibbli bħala prova fi kwalunkwe proċeduri għal reat taħt l-artikoli 15A, 15B(1) u 15BA(1). Ir-riżultati tal-analiżi għandhom jiġu preżunti korretti sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju. L.S. 65.34.

(2) (*Mħassar bl-Att VII. 2010.41.*).

(3) (*Mħassar bl-Att VII. 2010.41.*).

(4) Persuna li tirrifjuta jew tonqos milli tagħti kampjun meħtieġ hekk kif stabbilit taħt dan l-artikolu jew ir-regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza tkun ħatja ta' reat u sakemm ma jiġix ppruvat il-kuntrarju, titqies li l-proporzjon ta' alkoħol fid-demm ta' dik il-persuna ikun iżjed mil-limitu preskritt jew ikollha drogi f'ġisimha, jew fil-każ ta' tetrahydrocannabinol, aktar mil-limitu preskritt:

Iżda tkun difiża għal dik il-persuna jekk tipprova li n-nuqqas tagħha li tagħti kampjun kien minħabba l-inkapaċità fiżika jew mentali li tagħtih jew għaliex l-għoti tiegħu kien jagħti lok għal riskju sostanzjali għal saħħitha.

(5) Meta persuna tkun instabet ħatja ta' reat kontra xi dispożizzjonijiet tal-artikoli 15A, 15B jew 15BA(1), il-qorti tista', barra milli tikkundanna lil min jagħmel ir-reat għall-piena li għandha tiġi applikata skont il-liġi, tordnalha li tħallas id-drittijiet, jew parti minnhom, li jkollhom jitħallsu lill-persuna jew lill-persuni li jkunu għamlu l-analiżi skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(6) Fil-prosekuzzjoni għal reat taħt l-artikoli 15 sa 15I għandu jiġi preżunt, sakemm ma jiġix ppruvat il-kuntrarju, li strument ipprovdut minn membru tal-Pulizija bl-għan li jippermetti lil persuna tagħti kampjun ta' fluwidu orali huwa strument sabiex jindika l-preżenza ta' drogi fil-fluwidu orali.

Għażla ta' kampjuni tan-nifs, ta' fluwidu orali jew ta' fluwidu tal-ġisem.
Miżjud: VI. 1998.3. Sostitwit: VII. 2010.42. Emendat: II.2026.11.

15F. (1) Persuna mitluba tagħti kampjun tan-nifs, fluwidu orali jew fluwidu tal-ġisem, u li tagħti l-kunsens tagħha għal dik il-proċedura, tista' tinżamm mill-Pulizija sakemm dik il-persuna tagħti l-kampjun neċessarju jew sakemm dik il-persuna ma tkunx iżjed ta' perikolu għaliha nnifisha jew għal ħaddieħor.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-pulizija għandu permezz ta' regolamenti jistabbilixxi, u jista', meta hekk stabbilit, jibdel b'regolamenti, il-proporzjon ta' alkoħol permess fin-nifs.

Żamm ta' persuni milquta mill-alkohol jew xi droga.
Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: II.2026.12.

15G. Persuna meħtieġa li tagħti kampjun tan-nifs, tad-demm, tal-fluwidu orali jew tal-urina tista' tiġi miżmuma mill-Pulizija sakemm il-Pulizija jkun jidhrilha li dik il-persuna tkun f'kundizzjoni li ssuq.

Testijiet tan-nifs minn uffiċjal tal-komunità.
Miżjud: XIV. 2017.6.

15GA. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 15Ċ għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-uffiċjali tal-komunità u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f'każ li uffiċjal tal-komunità jkollu suspett raġjonevoli kif imfisser fl-artikolu 15Ċ għandhom ikunu dawk stipulati f'dan l-artikolu.

(2) Meta persuna tirrifjuta jew tonqos milli tagħti kampjun tan-nifs lil uffiċjal tal-komunità kif meħtieġ b'dan l-artikolu hija tkun ħatja ta' reat u għandhom japplikaw għal dik il-persuna *mutatis mutandis* id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 15E(4) u 15H.

(3) Persuna li tirrifjuta jew tonqos milli tagħti kampjun tan-nifs lil uffiċjal tal-komunità skont dan l-artikolu tista' tiġi miżmuma milli tkompli ssuq mill-uffiċjal tal-komunità sakemm tasal fuq il-post il-Pulizija u persuna li tkompli ssuq minkejja ordni biex ma tkomplix issuq minn uffiċjal tal-komunità tkun ħatja ta' reat daqslikieku l-ordni li tkun ingħatat mill-uffiċjal tal-komunità ingħatat minn Pulizija.

(4) Meta bħala riżultat ta' test tan-nifs uffiċjal tal-komunità jkollu suspett raġjonevoli li l-proporzjon ta' alkoħol fid-demm ta' dik il-persuna jkun iżjed mil-limitu preskritt huwa għandu jsejjaħ fuq il-post lill-Pulizija u l-persuna li tkun tat il-kampjun għandha tinżamm mill-uffiċjal tal-komunità milli tkompli ssuq u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal dik il-persuna.

Reati u pieni.
Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: A.L. 408 tal-2007; VII. 2010.43; XIV. 2017.4; II.2026.13.

15H. (1) Kull persuna li tikser xi dispożizzjonijiet tal-artikoli 15A, 15B u 15BA(1) tkun ħatja ta' reat u meta tinsab ħatja ta' reat bħal dak jew ta' reat taħt l-artikolu 15E(4) teħel -

(*a*) fil-każ tal-ewwel kundanna, multa ta' mhux anqas minn erbat elef euro (€4,000);

(*b*) fil-każ tat-tieni kundanna jew ta' kull kundanna oħra warajha multa ta' mhux anqas minn tmint elef euro (€8,000):

Iżda għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-qorti ma għandhiex tagħti l-piena minima jekk persuna tkun instabet pożittiva għal aktar minn droga waħda (1), jew tkun taħt l-influwenza ta' sustanza tad-droga u alkoħol flimkien.

(2) B'żieda mal-pieni taħt is-subartikolu (1), il-qorti għandha tiskwalifika lill-ħati milli jkollu jew jottjeni xi liċenza tas-sewqan fil-każ tal-ewwel kundanna għal żmien ta' mhux anqas minn sitt xhur, u fil-każ tat-tieni kundanna jew ta' kull kundanna oħra warajha għal żmien ta' mhux anqas minn sena:

(3) B'żieda mal-pieni taħt is-subartikoli (1) u (2), il-qorti tista' wkoll tagħti Ordni ta' *Probation* skont l-artikolu 7 tal-Att dwar il-*Probation* li għandha tinkludi ordni sabiex il-ħati jattendi għal programm ta' riabilitazzjoni bl-ispejjeż addebitati lilu u, jew Ordni ta' Servizz fil-Komunità skont l-artikolu 11 tal-Att dwar il-*Probation*.

Iżda fil-każ ta' kundanna minħabba li persuna ma kienetx f'kundizzjoni li ssuq minħabba xorb jew għal reat taħt l-artikolu 15B, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom jgħoddu biss fejn il-proporzjon ta' alkohol fin-nifs, fid-demm jew fl-urina jkun jaqbeż il-limitu preskritt bi tmien mikrogramma jew iżjed fin-nifs jew b'għoxrin milligramma jew iżjed fid-demm jew bi tlieta u għoxrin milligramma jew iżjed fl-urina.

(4) B'żieda mal-pieni provduti taħt is-subartikoli (1) u (2), u bla ħsara għal kwalunkwe miżura jew ordni oħra li l-qorti tista' timponi bis-saħħa ta' xi liġi oħra, il-qorti għandha, mal-għoti tas-sentenza, tordna lill-persuna kkundannata sabiex trodd lura lill-Pulizija l-ispejjeż imġarrba b'konnessjoni ma' kwalunkwe test tad-droga f'tali perjodu u f'dak l-ammont li għandu jiġi stabbilit fis-sentenza.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2), (3) u (4) tal-artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw, *mutatis mutandis,* favur il-Pulizija, fin-nuqqas ta' ħlas tal-ispejjeż kif determinati mill-qorti skont is-subartikolu (4). Kap. 9.

15I. (1) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 15A sa 15H, kemm-il darba r-rabta tal-kliem teħtieġx xort'oħra - Tifsir tal- artikoli 15A sa 15I. *Miżjud: VI. 1998.3. Emendat: VII. 2010.44; XIV. 2017.5; II.2026.14.*

"test tan-nifs" tfisser test bil-għan li jiġi stabbilit, permezz ta' strument tax-xorta approvata mill-Ministru, jekk il-proporzjon ta' alkoħol fin-nifs ta' persuna huwiex iżjed mill-limitu preskritt b'regolamenti taħt din l-Ordinanza;

"droga" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħti lilha fl-artikolu 2 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi u fl-artikolu 118A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha; Kap. 101. Kap. 31.

"aċċident serju tat-traffiku" tfisser kwalunkwe aċċident li seħħ fit-triq jew f'post pubbliku ieħor li jinvolvi vettura bil-mutur jew vettura oħra li kaġun tiegħu kwalunkwe persuna ssofri xi offiża fuq il-persuna jew jirriżulta fil-mewt ta' persuna;

"kunsens xieraq" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħti lilha fl-artikolu 350 tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9.

"test preliminari" tfisser test tad-droga tal-fluwidu orali mwettaq mal-ġenb tat-triq, minn uffiċjal tal-pulizija bl-użu ta' strument approvat skont l-Ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar l-Ittestjar tad-Droga waqt is-Sewqan;

L.S. 65.34.

"test tad-droga tal-fluwidu orali" tfisser test bl-għan li jiġi ddeterminat, permezz ta' strument ta' tip approvat mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija, jekk persuna hijiex taħt l-influwenza tad-droga;

"test ta' konferma" tfisser kampjun ta' fluwidu orali miksub minn persuna suspettata li wettqet reat taħt din l-Ordinanza jew persuna msemmija fl-artikolu 15ĊA jew 15ĊB, wara li t-test preliminari tagħha rriżulta pożittiv għad-drogi, liema kampjun jiġi riferut għall-analiżi lil laboratorju approvat kif elenkat fit-Tieni Skeda tar-Regolamenti dwar l-Ittestjar tad-Droga waqt is-Sewqan;

L.S. 65.34.

"il-limitu preskritt" tfisser skont kif il-każ ikun jeħtieġ:

(*a*) dwar sewqan jew tentattiv ta' sewqan tal-vetturi kollha ħlief ghal dawk imsemmija fil-paragrafi (*b*), (*ċ*) jew (*d*):

(i) 22 mikrogramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' nifs; jew

(ii) 50 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' demm; jew

(iii) 67 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' urina;

(*b*) dwar sewqan jew tentattiv ta' sewqan ta' vetturi kummerċjali:

(i) 9 mikrogrammi ta' alkoħol f'100 millilitru ta' nifs; jew

(ii) 20 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' demm; jew

(iii) 27 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' urina;

(*ċ*) dwar sewqan jew tentattiv ta' sewqan ta' karozzi tal-linja, coaches, vetturi fuq dmirijiet prijoritarji u vetturi oħra li jġorru passiġġieri bi ħlas:

(i) 0 mikrogrammi ta' alkoħol f'100 millilitru ta' nifs; jew

(ii) 0 milligrammi ta' alkoħol f'100 millilitru ta' demm; jew

(iii) 0 milligrammi ta' alkoħol f'100 millilitru ta' urina;

(*d*) dwar sewqan jew tentattiv ta' sewqan minn persuni li jkollhom liċenza bi prova:

(i) 9 mikrogrammi ta' alkoħol f'100 millilitru ta' nifs; jew

(ii) 20 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' demm; jew

(iii) 27 milligramma ta' alkoħol f'100 millilitru ta' urina:

Iżda il-Ministru responsabbli għall-pulizija jista' b'regolament jibdel il-limiti preskritti.

(2) Persuna titqies li tkun tat kampjun ta' demm biss jekk tagħti l-kunsens tagħha li dak il-kampjun jittieħed minn tabib u li dan hekk jittieħed f'dik il-kwantità u ta' dik il-kwalità li tkun tista' tiġi analizzata kif imiss għall-għanijiet tal-artikolu 15E.

(3) Persuna titqies li tat kampjun ta' urina jew nifs biss jekk dak il-kampjun jingħata b'dak il-mod u f'dik il-kwantità u ta' dik il-kwalità li tkun tista' tiġi analizzata kif imiss għall-finijiet tal-artikolu 15E jew għall-finijiet tar-regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza.

Li wieħed jibqa' għaddej jew joħroġ fuq dawl aħmar.
Miżjud: VII. 2010.45.
Emendat: XV. 2010.45; XV.2023.3.

15J. Kull persuna li tibqa' għaddejja jew toħroġ fuq dawl aħmar b'*motor-car* jew vettura oħra, tkun ħatja ta' reat, u meta tinsab ħatja, tista' teħel multa ta' mitejn euro (€200).

Sospensjoni ta' liċenzji b'mod kawtelatorju.
Miżjud: II.2026.15.
Kap. 9.

15K. Meta persuna tiġi mressqa l-qorti b'akkuża taħt l-artikolu 225 tal-Kodiċi Kriminali li tirriżulta minn sewqan ta' vettura bil-mutur, il-prosekuzzjoni għandha titlob lill-Qorti tal-Maġistrati sabiex tordna s-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan tal-akkużat waqt li l-proċeduri jkunu pendenti. Id-digriet tal-Qorti tal-Maġistrati għandu jkun eżegwibbli minnufih iżda għandu jkun soġġett għal appell permezz ta' rikors ippreżentat fi żmien ħamest (5) ijiem quddiem il-Qorti Kriminali u l-imsemmi digriet jista' jiġi rivedut u soġġett għal tali kundizzjonijiet kif il-Qorti jista' jidhrilha xieraq minn żmien għal żmien.

Teħid ta' kampjuni tad-demm minn persuna li ma tistax tagħti l-kunsens tagħha.
Miżjud: II.2026.15.

15L. (1) Il-proċedura stabbilita f'dan l-artikolu għandha tapplika f'każijiet fejn persuna msemmija fl-artikolu 15ĊA(3):

(*a*) ma tistax tagħti l-kunsens tagħha sabiex isirilha test preliminari u test ta' konferma; jew

(*b*) ma tistax tiġi soġġetta għal test preliminari u test ta' konferma.

(2) Kwalunkwe tabib li jassisti kwalunkwe persuna rikoverata l-isptar fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu (1), għandu waqt li dik il-persuna tkun hekk rikoverata, fuq talba ta' uffiċjal tal-Pulizija kkonfermata b'ordni ta' Maġistrat, ikun meħtieġ jieħu kampjun tad-demm tal-pazjent għall-analiżi kemm jista' jkun malajr.

(3) Jekk ma jkun hemm l-ebda tabib preżenti sabiex jassisti lill-persuna rikoverata l-isptar imsemmija fl-artikolu 15ĊA(3), il-kampjun tad-demm għandu jittieħed minn professjonist fil-kura medika li jkun qiegħed jassisti lill-pazjent u li huwa akkreditat minn sptar bħala kompetenti sabiex iwettaq il-proċeduri tat-teħid tal-kampjuni.

(4) It-teħid ta' kampjun tad-demm minn persuna rikoverata l-isptar imsemmija fl-artikolu 15ĊA(3) ma għandux ikun meħtieġ skont dan l-artikolu sakemm, fil-ħin tal-inċident ikkonċernat, il-pazjent li kien involut f'inċident rikoverat fl-isptar ma kienx:

(*a*) qiegħed isuq vettura bil-mutur involuta fl-aċċident;

(*b*) qiegħed jokkupa s-sedil tax-xufier ta' vettura bil-mutur involuta fl-aċċident u jipprova jħaddem il-vettura bil-mutur; jew

(*ċ*) id-detentur ta' liċenzja tas-sewqan applikabbli u kien qiegħed jokkupa s-sedil fil-vettura bil-mutur ħdejn sewwieq li qiegħed jitgħallem li kien qiegħed isuq vettura bil-mutur involuta fl-aċċident.

Kiri, mingħajr liċenza, ta' vetturi bil-mutur li jinsaqu mill-kerrej.
Miżjud: LIII. 1939.3. Emendat: A.L. 162 tal-1990; XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007; XV. 2009.49; V. 2011.3.

16. (1) Ħadd ma jista', mingħajr liċenza mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jikkummerċja fil-kiri ta' vetturi bil-mutur li jinsaqu mill-kerrej jew minn persuna taħt il-kontroll tiegħu.

(2) Kull min jikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) hu ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (46.59).

(3) Il-liċenza maħruġa taħt is-subartikolu (1) tista' tiġi sospiża jew imħassra mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jekk il-pussessur tal-liċenza jħalli li vettura bil-mutur tiġi wżata fuq it-triq, kemm-il darba għall-użu ta' dik il-vettura bil-mutur ma tkun isseħħ ebda polza ta' sigurtà jew garanzija kontra r-riskju ta' terzi persuni skont il-liġijiet li f'dak iż-żmien ikunu jseħħu dwar dik il-polza ta' sigurtà jew garanzija.

Użu tajjeb ta' *taxi-meter*.
Miżjud: XII.1984.2. Emendat: A.L. 408 tal-2007; V. 2011.5.

16A. (1) Kull *taxi-car* għandha tkun mgħammra b'*taxi-meter* xieraq sabiex jiġi stabbilit in-numru ta' kilometri li jkunu saru u drittijiet legali relattivi għal kull vjaġġ.

(2) Kull *taxi-meter* li jitwaħħal f'*taxi-car* għandu jitqiegħed f'post fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jarawh sewwa.

(3) Kull persuna li ġġorr passiġġieri f'*taxi-car* għandha mal-bidu tal-kirja tiżgura li t-*taxi-meter* ta' dik il-karozza jkun jaħdem tajjeb sabiex jirreġistra sewwa skont is-subartikolu (1).

(4) Ebda persuna ma għandha ġġorr passiġġieri f'*taxi-car* jekk it-*taxi-meter* ta' dik il-karozza ma jkunx jaħdem tajjeb kif meħtieġ b'dan l-artikolu jew jekk dak it-*taxi-meter* ikollu s-siġilli miksura jew ikun b'xi mod tbagħbas.

(5) Ebda persuna ma għandha waqt li tkun qed iġġorr passiġġieri f'*taxi-car* tonqos li tħaddem it-*taxi-meter* waqt xi kirja, jew titlob xi ammont li jkun iżjed minn nol korrett, jew tikser is-siġilli tat-*taxi-meter*.

(6) Kull persuna li tikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinsab ħatja -

(*a*) għall-ewwel reat multa ta' mhux aktar minn ħamest elef euro (€5,000); għat-tieni reat multa ta' mhux aktar minn sebat elef euro (€7,000) jew priġunerija għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur; u għat-tielet reat jew kull reat sussegwenti, multa ta' mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000) jew priġunerija għal

perjodu ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien;

(*b*) is-sospensjoni jew revoka immedjata ta' xi permess, liċenza jew awtorizzazzjoni li jista' jkollha;

(*ċ*) il-punti ta' penali preskritti; u

(*d*) il-konfiska tat-*taxi-car* għal perjodu ta':

(i) mhux inqas minn xahar iżda mhux iżjed minn tliet xhur għall-ewwel reat;

(ii) mhux inqas minn tliet xhur iżda mhux iżjed minn sitt xhur għat-tieni reat; u

(iii) mhux inqas minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn tnax-il xahar għat-tielet u kull reat sussegwenti.

(7) Il-konfiska tat-*taxi-car* kif provdut fis-subartikolu (6) titwettaq irrispettivament jekk min jagħmel ir-reat ikunx is-sid ta' dik il-vettura bil-mutur, jew l-impjegat jew is-sostitut tiegħu.

(8) L-Att dwar il-*Probation* u l-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali ma japplikawx dwar reat kontra xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Kap. 446.
Kap. 9.

16B. Xejn f'din l-Ordinanza ma għandu jinftiehem li jillimita, jirrestrinġi jew b'mod ieħor jolqot l-applikazzjoni ta' xi liġi, regolament jew regola oħra magħmula skont l-Att dwar Servizzi li jingħataw fis-Suq Intern.

Applikabilità tal-Att dwar Servizzi li jingħataw fis-Suq Intern.
Miżjud: XXIII. 2009.24.
Kap. 500.

17. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16, ħadd ma jista' jikri xi vettura għat-trasport ta' nies jew għall-ġarr ta' oġġetti mingħajr liċenza mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta.

Liċenza għall-kiri ta' vettura.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: XV. 2009.49.

18. Il-liċenza msemmija fl-artikolu 17 dwar vettura tal-kiri ma tingħatax kemm-il darba l-Awtorità għat-Trasport f'Malta ma tkunx sodisfatta illi l-vettura hija tajba għall-użu tal-pubbliku, u għandha tagħmir, armar u brejkijiet illi, fil-fehma tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew, fil-każ ta' kiri ta' karrozzi *self-drive*, kif previst f'din l-Ordinanza jew f'xi liġi, regolament jew regola oħra, jistgħu jkunu meħtieġa għas-sigurtà u l-kumdità tal-passiġġieri.

Il-vettura trid tkun tajba għall-użu.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: XXIII. 2009.25; XV. 2009.49.

19. Vettura b'liċenza skont l-artikolu 17 għandha ġġib dawk il-pjanċi li jkunu juru n-numru tar-reġistrazzjoni u l-ittra distintiva li tiġi mogħtija lilha mill-Awtorità. Dak in-numru u dik l-ittra għandhom ikunu ta' dik l-għamla, lewn u daqs kif tordna l-Awtorità.

Pjanċi li juru n-numru tar-reġistrazzjoni.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

20. Vettura li tkun qiegħda fil-venda jew iddur għall-kiri, jew tabilħaqq mikrija, mingħajr il-pjanċa msemmija fl-aħħar artikolu preċedenti, titqies li tkun vettura mingħajr liċenza.

Vettura bla pjanċa titqies bla liċenza.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

21. Kull vettura tal-kiri għandha tinħadem fuq id-disinn li jkun ġie approvat mill-Awtorità.

Kostruzzjoni ta' vetturi tal-kiri.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

Il-vetturi jinżammu fi stat tajjeb ta' tiswija , eċċ.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

22. Ħadd ma jista' juża vettura tal-kiri li ma tkunx miżmuma fi stat tajjeb ta' tiswija, ta' ndafa u ta' deċenza f'kull banda u armar tagħha.

Ma jistax jsir ġarr ta' katavri f'vetturi għat-trasport tan-nies.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

23. Ebda vettura li tkun qiegħda għat-trasport tan-nies ma tista' tiġi wżata għall-ġarr ta' kadavri.

Vetturi għall-ġarr ta' katavri.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

24. Ebda vettura ma tista' tiġi wzata għall-ġarr ta' kadavri mingħajr liċenza speċjali, illi ma tiġix mogħtija kemm-il darba l-vettura ma tkunx mibnija f'dik l-għamla u ma jkollhiex dak it-tagħmir, armar u fanali kif tordna l-Awtorità.

Liċenza ta' vettura tal-kiri tista' tiġi rtirata.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

25. Il-liċenza msemmija fl-artikolu 17 għandha tiġi rtirata meta l-vettura tiġi ddikjarata mhix tajba għall-użu tal-pubbliku. Dik il-liċenza għandha tingħata lura, jew, jekk tkun skadiet, għandha tiġġedded, kemm-il darba l-vettura tissewwa b'mod li jogħġob lill-Awtorità.

Avviż dwar bejgħ jew trasferiment xort'oħra ta' vettura bil-liċenza.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

26. Kull persuna imsemmija fuq il-liċenza bħala s-sid jew bħala wieħed mis-sidien, li tkun biegħet jew xort'oħra ttrasferiet il-jedd tagħha fuq il-vettura li għaliha tkun tirriferixxi l-liċenza, għandha tagħti avviż lill-Awtorità ta' dak il-bejgħ jew trasferiment, u għandha fl-istess ħin tippreżenta l-liċenza sabiex jitniżżlu fuqha l-partikolaritajiet sostanzjali tal-bejgħ jew tat-trasferiment; u jekk dak l-avviż ma jiġix mogħti u l-liċenza ma tiġix ippreżentata, dik il-persuna, għad li jkun sar dak il-bejgħ jew trasferiment, tibqa' suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza bħala sid jew wieħed mis-sidien tal-vettura.

Il-pubbliku għandu dejjem ikun jista' jara n-numru tal-vettura.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

27. Ebda sid jew sewwieq ta' vettura ma jista' jgħatti jew iħalli lil min jgħatti għall-għajnejn tan-nies jew ibiddel jew iħalli li jiġi mibdul in-numru mogħti mill-Awtorità u li jkun imwaħħal bi pjanċi fuq il-vettura, jew b'xi mod ma jħallix lil xi ħadd jieħu notament ta' dak in-numru, jew jirrifjuta milli jagħti dak in-numru lil kull min jista' jitlobulu.

Setgħa ta' bdil tan-numru tal-vettura.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

28. Kull meta l-Awtorità jidhrilha li għandha tbiddel in-numru ta' vettura, hija għandha tagħti avviż ta' dan lill-persuna li f'isimha tkun il-liċenza għal dik il-vettura; dik il-persuna għandha, fi żmien sebat ijiem wara dan l-avviż, tieħu l-liċenza lill-Awtorità li għandha tagħti lil dik il-persuna pjanċa b'numru ieħor u tniżżel fil-liċenza nota dwar dak it-tibdil. Dik il-persuna għandha twaħħal fuq il-vettura l-pjanċa bin-numru l-ġdid fl-istess għamla li biha kienet imwaħħla l-pjanċa bin-numru ta' qabel, jew f'dik l-għamla li tordna l-Awtorità.

Liċenza għal kull vettura.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

29. Ma tistax tingħata liċenza unika għal iżjed minn vettura waħda.

Sewwieq il-vettura jkollu liċenza.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

30. Ħadd ma jista' jagħmilha ta' sewwieq ta' vettura tal-kiri, minbarra *bicycle*, mingħajr liċenza tal-Awtorità; u s-sid ta' dik il-vettura ma jistax iqabbad bħala sewwieq lil ebda persuna li ma jkollhiex dik il-liċenza.

31. Dik il-liċenza tiġi mogħtija biss lil persuni li jkollhom l-età meħtieġa u li, fil-fehma tal-Awtorità, jkollhom kondotta tajba u jkunu kapaċi jsuqu vetturi tal-kiri.

Kwalifiki għal liċenza ta' sewwieq.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

32. Meta d-detentur ta' liċenza jinsab ħati ta' reat, dik il-liċenza għandha tiġi revokata jew sospiża għal dak iż-żmien li tordna l-qorti li tagħti s-sentenza.

Il-liċenza tiġi revokata jew sospiża meta s-sewwieq jinsab ħati ta' reat.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

33. Għall-finijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, l-allegazzjoni li l-akkużat jkun sewwieq ta' vettura, tista' ssir ukoll, wara li huwa jkun ġie misjub ħati, permezz ta' rikors li għandu jiġi ppreżentat fi żmien tmint ijiem mis-sentenza.

Żmien biex isir rikors għar-revoka jew sospensjoni ta' liċenza wara sejbien ta' ħtija.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

34. (1) Kull sewwieq ta' vettura tal-passiġġieri użata b'kiri jew b'kumpens għandu, filwaqt li jkun isuq il-vettura, jġib fejn tidher sew fuq sidru, sakemm ma jkunx preskritt xort'oħra, u hekk li tkun tista' tidher malajr, karta ta' identità li tinħariġlu mill-Awtorità.

Sewwieq ta' vettura tal-passiġġieri użata b'kiri jew b'kumpens għandu jkollu fil-pussess tiegħu *tag* ta' identifikazzjoni.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: V. 2011.6.

(2) Ebda sewwieq ma jista' jislef il-katra tal-identità tiegħu lil ħaddieħor, jew iħalli lil ħaddieħor jagħmel użu minnha, għad illi dan l-ieħor ikollu liċenza biex jagħmilha ta' sewwieq ta' vettura tat-trasport pubbliku; hekk ukoll ħadd ma jista' jagħmel użu minn karta tal-identità li tinħareġ lil ħaddieħor.

Is-sewwieq ma jistax jislef il-karta tal-identità tiegħu.

(3) Jekk sewwieq jitlef il-karta tal-identità tiegħu, huwa għandu mingħajr dewmien javża b'dan lill-Awtorità, u jekk huwa juri b'mod li jogħġob lill-Awtorità li dik il-karta tkun intilfet bla ebda ħtija tiegħu, għandha tinħariġlu karta ta' identità oħra mill-Awtorità bi ħlas ta' dak id-dritt li jista' jiġi preskritt.

Telfien ta' karta tal-identità.

35. Kull sewwieq li jkollu liċenza għas-sewqan ta' vettura għall-kiri għandu, filwaqt li jkun isuq il-vettura jew idur għall-kiri, izomm il-liċenza fuqu u juriha kull meta jiġi hekk mitlub jagħmel mill-Pulizija jew xi awtorità oħra.

Is-sewwieq għandu jżomm il-liċenza fuqu.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

36. Ebda sid jew sewwieq ta' vettura tal-kiri ma għandu, mingħajr raġuni tajba, jirrifjuta li jikri dik il-vettura għal xi mkien partikolari jew, kif jagħżel min jitlob il-kiri tal-vettura, għal xi żmien stabbilit jew mhux stabbilit ta' mhux iżjed minn erba' sigħat, sakemm min jitlob il-kiri tal-vettura jkun jaqbel li dak il-kiri għandu jibda mill-waqt li fih issir it-talba għal dak il-kiri.

Is-sid jew is-sewwieq ta' vettura ma jistax jirrifjuta l-kiri tagħha ħlief għal raġuni tajba.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

37. B'dak kollu li hemm fl-aħħar artikolu qabel dan, ma għandu jitħallas ebda nol għall-kiri ta' vettura li jkollha liċenza ta' *taxi-car* ħlief skont it-tariffa li tinsab fir-regolamenti magħmula taħt l-artikolu 43 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta.

Nol li jitħallas għall-kiri ta' *taxi-car.*
Miżjud: XXIII. 2000.30;
Emendat: XV. 2009.49; V. 2011.7.
Kap. 499.

Dmir is-sid jew is-sewwieq li jkollu kopja tat-tariffa.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

38. *Imħassar bl-Att V. 2011.8.*

Trasport ta' persuna jew oġġett fuq jew wara l-vettura mingħajr il-kunsens ta' min jikriha.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

39. Ebda sid jew sewwieq ta' vettura mikrija ma jista' jħalli lil ħadd jiġi trasportat jew xi ħaġa tinġarr ġewwa, fuq jew wara l-vettura, filwaqt li din tkun mikrija, mingħajr il-kunsens ta' min jikriha.

Ħadd ma jista' jagħmilha ta' sewwieq ta' vettura mingħajr il-kunsens tas-sid.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

40. Ebda persuna awtorizzata mis-sid ta' vettura li ssuq dik il-vettura ma għandha, ħlief f'każ ta' bżonn, tħalli lil ħaddieħor isuq dik il-vettura, mingħajr il-kunsens tas-sid tagħha, u ħadd ma jista', ħlief f'każ ta' bżonn, isuq vettura, mingħajr il-kunsens tas-sid ta' dik il-vettura.

Il-ħlas għall-ħsara tas-sewwieq tista' tittieħed mingħand is-sid.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: A.L. 408 tal-2007; V. 2011.3.

41. Meta ssir ħsara fi ħwejjeġ ħaddieħor bis-sewqan ta' vettura bil-mutur jew vettura oħra b'mod traskurat, negliġenti jew perikoluż, il-qorti li quddiemha s-sewwieq ikun insab ħati tista' tikkundanna lil sid il-vettura jħallas somma ta' mhux iżjed minn elfejn, tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37), li tkun tidher lill-qorti raġonevoli bħala kumpens għal dik il-ħsara, iżda jibqa' sħiħ il-jedd għal somma akbar jekk il-ħsarat ikunu akbar; u kull sid ta' vettura illi jħallas xi kumpens bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi jista' jitlob lura dak l-ammont mingħand is-sewwieq bħala dejn ċivili dwar danni u mgħaxijiet.

Is-sewwieq għandu jilbes kif jixraq.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

42. *Imħassar bl-Att V. 2011.8.*

Sewwieq għandu jagħmel wisa' lil vetturi oħra eċċ.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

43. (1) Is-sewwieq ta' vettura għandu, meta jkun konvenjentement jista', jagħmel il-wisa' lil vettura oħra u ma jfixkilx lis-sewwieq ta' vettura oħra filwaqt li dan ikun qed itella' in-nies ġo dik il-vettura jew inizzilhom minnha.

Is-sewwieq għandu jnaqqas il-veloċità eċċ., f'kantunieri jew salib it-toroq.

(2) Is-sewwieq ta' vettura għandu qabel ma jdur kantuniera jew ikun riesaq lejn salib it-toroq, isuq bil-mod, jagħmel sinjal dwar id-direzzjoni li jkun fi ħsiebu jmur u, meta jkun meħtieġ, idoqq il-*horn*, il-qanpiena jew strument ieħor biex juri li tkun ġejja l-vettura.

Ħsara lill-vettura mill-kerrej.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

44. Min juza vettura tal-kiri ma jistax, volontarjament u kontra l-użu li għalih tkun qiegħda l-vettura, jagħmel xi ħaġa li ġġib ħsara lil dik il-vettura.

Vettura bil-liċenza ma tistax tinkera jekk ma jkollhiex it-tagħmir, eċċ., kif meħtieġ.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: XI. 2010.30.

45. (1) Ebda vettura bil-liċenza ma tista' tkun esposta għall-kiri, kemm-il darba ma jkollhiex it-tagħmir, armar, u brejk li, fil-fehma tal-Awtorità ikunu meħtieġa għas-sigurtà u l-kumdità tal-passiġġieri, jew kemm-il darba l-bhima u x-xedd ma jkunux, fil-fehma tal-Awtorità, fi stat u sura tajbin għax-xogħol tagħhom.

(2) Hadd ma jista' jgħabbi fil-vettura għadd akbar ta' persuni minn dak muri fil-liċenza.

L-għadd ta' passiġġieri ma jkunx iżjed minn dak muri fil-liċenza.

46. *Imħassar bl-Att V. 2011.8.*

Il-vetturi jistennew għall-kiri f'postijiet magħżula mill-Awtorità.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

47. *Imħassar bl-Att V. 2011.8.*

Pożizzjoni tal-vetturi fil-venda. Skariġġar b'pass bil-mod ħafna fil-Belt. Is-sewwieq m'għandux idejjaq in-nies jittallab ix-xogħol.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

48. Ebda sewwieq ta' vettura tal-kiri ma jista' jħalli passiġġier isuq dik il-vettura.

Passiġġier ma jistax isuq vetturi.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

49. Minbarra l-vetturi bil-mutur, il-vetturi għandhom, meta jkunu fit-triq bejn inżul u tlugħ ix-xemx, iħarsu l-ħtiġiet dwar id-dwal li għandu jkollhom bil-mod li jista' jiġi preskritt.

Dwal li għandu jkollhom il-vetturi.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: V. 2011.3.

50. L-Awtorità tista', f'kull żmien, iġġiegħel lil sid jew sewwieq ta' vettura tal-kiri jagħmel dak is-servizz ta' trasport meħtieġ fl-interess tal-pubbliku u tista' tagħti l-ordnijiet meħtieġa, bla ħsara dejjem tal-jedd tiegħu għal dak il-kumpens li jkun jistħoqq skont il-liġi.

Setgħa tal-Awtorità li tordna lil sid jew sewwiq jagħmel servizz ta' trasport.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

51. (1) L-Awtorità għat-Trasport f'Malta tista' tħassar jew tissospendi għal kull żmien il-liċenza ta' kull sewwieq illi, fix-xogħol tiegħu jikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew b'konnessjoni ma' l-eżerċizzju ta' dik il-liċenza jikser xi liġi oħra jew xort'oħra jġib ruħu b'mod li ma jixraqx l-eżerċizzju tax-xogħol tiegħu.

Tħassir jew sospensjoni ta' liċenza.
Miżjud: XXIII. 2000.30.
Emendat: XV. 2009.49.

Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 469A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw għall-eżerċizzju tad-diskrezzjoni tal-Awtorità taħt dan l-artikolu.

Kap. 12.

(2) Kull uffiċjal tal-Pulizija jista' jaqbad vettura tal-kiri meta s-sewwieq tagħha ma jkunx irid jobdi ordni leġittima tal-Pulizija, jew fil-każ ta' xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ta' xi regolamenti dwar it-traffiku tal-vetturi, u dik il-vettura tista', fuq ordni bil-miktub ta' uffiċjal tal-Pulizija mhux taħt il-grad ta' sotto-spettur, tiġi miżmuma għal żmien ta' mhux iżjed minn erbgħa u għoxrin siegħa, sakemm issir l-investigazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tal-kaz.

Setgħa tal-Pulizija li taqbad vettura jekk ma jiġux obduti xi ordnijiet leġittimi.

Setgħa għall-eġħmil ta' regolamenti.
Mużjud: XXIII. 2000.30. Emendat: XV. 2009.49.

52. (1) Il-Kummissarju tal-Pulizija jkollu s-setgħa li jagħmel ordnijiet b'avviż fil-Gazzetta, biex jikkontrolla, jillimita jew jipprojbixxi temporanjament il-passaġġ jew twaqqif ta' vetturi ta' kull ġens minn xi triq jew fiha fl-okkazjoni ta' purċissjonijiet, ċerimonji reliġjużi jew festi jew ċelebrazzjonijiet pubbliċi oħra, jew f'dak li għandu x'jaqsam ma' tiswija ta' triqat, tqegħid ta' drenaġġ jew kanni tal-ilma u xogħlijiet oħra; sinjali għandhom jitqegħdu kif hu xieraq sabiex juru l-projbizzjoni jew limitazzjonijiet oħra, kemm-il darba ma jkunx hemm uffiċjal tal-Pulizija biex imexxi t-traffiku.

(2) Dik is-setgħa tista' wkoll titwettaq mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta f'dak li għandu x'jaqsam ma' tiswija ta' triqat, tqegħid ta' drenaġġ jew kanni tal-ilma u xogħlijiet oħra; sinjali għandhom jitqegħdu kif hu xieraq sabiex juru l-projbizzjoni jew limitazzjonijiet ohra, kemm-il darba ma jkunx hemm uffiċjal tal-Pulizija biex imexxi t-traffiku.

Esekuzzjoni ta' sentenzi kontra s-sid jew is-sewwieq għall-ħlas ta' kumpens jew ta' spejjeż.
Mużjud: XXIII. 2000.30.

53. Meta taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, il-Qorti tal-Maġistrati tkun ikkundannat lis-sid jew lis-sewwieq ta' vettura għall-ħlas ta' kumpens jew ta' spejjeż, il-ħlas ta' dak il-kumpens jew ta' dawk l-ispejjeż jista' jittieħed bil-mezz ta' dik il-qorti, bl-istess mod u mezzi stabbiliti mil-liġi għall-esekuzzjoni ta' sentenzi mogħtija mill-qrati inferjuri fl-affarijiet ċivili.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.
Sostitwit: XV. 1946.2. Emendat: XXVI. 1956.5; XLI. 1975.4; XL. 1977.3; VI. l982.3; A.L. 162 tal-1990; XXIII. 2000.30; XXVII. 2001.33; V. 2011.3, 9.

54. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità, jagħmel regolamenti dwar it-traffiku fit-triq u t-trasport ta' persuni jew il-ġarr ta' oġġetti.

(2) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità tas-setgħat hawn qabel imsemmija, regolamenti bħal dawn għandhom l-aktar jaħsbu:

(*a*) għall-għoti, tiġdid, trasferimenti, twaqqif u taħsir ta' liċenzi dwar vetturi bil-mutur, is-sewwieqa tagħhom, il-kundutturi ta' *motor buses*, garaxijiet ta' vetturi bil-mutur, u għal dawk il-liċenzi l-oħra dwar vetturi bil-mutur u dwar minn jinqeda bihom kif jista' jinħtieġ;

(*b*) biex jippreskrivu s-servizzi li għandhom jingħataw minn *motor bus*, il-ħin, il-mod u l-kondizzjonijiet li fihom jew taħthom dak is-servizz għandu jingħata u l-post minn fejn ordnijiet, ftehim jew arranġamenti oħra għal dawk is-servizzi għandhom jingħataw jew isiru, u biex jeħtieġu t-tqassim fost is-sidien tal-*buses*, jew ta' dik il-parti minnhom kif jista' jiġi preskritt fir-regolamenti, ta' kull nollijiet, drittijiet u riċevuti oħra miġbura minnhom, bil-mod, bil-pattijiet u bil-kondizzjonijiet preskritti fir-regolamenti;

(*ċ*) dwar il-bini, tagħmir, stat u manutenzjoni ta' vetturi bil-mutur u dwar l-eżami kull tant żmien ta' vetturi bil-mutur minn esperti mqabbdin mill-Gvern;

(*d*) dwar it-tqassim ta' vetturi bil-mutur skont kif jinħadmu kif approvat mill-Awtorità;

(*e*) biex jiġi ordnat il-wiri ta' kull tagħrif fil-parti ta' ġewwa tal-vetturi bil-mutur;

(*f*) biex jiġu stabbiliti r-reġistri li għandhom jinżammu mid-detenturi ta' liċenzi ta' vetturi bil-mutur liċenzjati għall-kiri, u t-tagħrif li għandu jingħata minn dawn id-detenturi lill-Awtorità;

(*g*) għall-kontroll, tirżin jew projbizzjoni tal-mogħdija jew twaqqif ta' vetturi bil-mutur minn jew f'toroq fi bliet jew barra, sqaqijiet, imsieraħ jew xi mkien ieħor minn fejn igħaddu n-nies;

(*h*) għad-direzzjoni u kontroll ta' postijiet għall-ipparkjar u ta' vetturi bil-mutur waqt li jkunu qegħdin f'postijiet għall-ipparkjar jew deħlin jew ħerġin minnhom, għal biex jiġi stabbilit kull dritt li għandu jitħallas għall-ipparkjar, u l-użu ta' apparat mekkaniku li juri l-ammont u l-ħlas ta' dawn id-drittijiet, għal sinjali tat-traffiku, għal postijiet dwar fejn għandhom jaqsmu n-nies bir-riġel u għal restrizzjoni jew kontroll tal-moviment ta' min jimxi bir-riġel f'toroq fi bliet jew barra l-ibliet, jew imkejjen oħra minn fejn jgħaddu n-nies, jew fi qsim ta' dawn it-toroq jew imkejjen;

(*i*) ġeneralment għall-kontroll tal-ħidma ta' vetturi bil-mutur fit-toroq u għat-tmexxija tat-traffiku ta' vetturi bil-mutur fuq *ferry boats* fil-gżejjer ta' Malta u Għawdex u bejn dawn il-gżejjer;

(*j*) għat-tneħħija, ħażna jew disponiment jew għall-ikklampjar ta' xi vettura li tkun tinsab f'xi triq b'kontravvenzjoni ta' xi liġi jew regolament magħmul taħtha, jew ta' xi vettura, biċċa tal-baħar jew kull ħaġa oħra li toħloq diżordni, inkonvenjenza jew ostaklu f'xi triq, moll, xatt jew post pubbliku ieħor, jew meta xi liċenza jew taxxa dwarha ma tkunx tħallset, jew meta xi multa jew ammenda dwar xi reat li jkun sar bl-użu ta' dik il-vettura ma tkunx tħallset kif imiss, u

- sabiex ikunu preskritti d-drittijiet li jkollhom jitħallsu dwar it-tneħħija u l-ħażna ta' vetturi u dwar l-ikklampjar ta' vetturi;
- sabiex tkun preskritta kull ħaġa li tista' ssir jew li ma tistax issir dwar l-ikklampjar u vetturi kklampjati;

(*k*) sabiex jiġi eżentat il-Kummissarju tal-Pulizija jew xi awtorità oħra minn kull responsabbiltà għal danni li jinħolqu dwar it-tneħħija, ħażna u disponiment ta' vetturi bil-mutur, bċejjeċ tal-baħar jew kull ħaġ'oħra skont regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu;

(*l*) sabiex jiġu preskritti d-drittijiet li għandhom jitħallsu għat-tneħħija, ħażna u disponiment ta' kull vettura bil-mutur, biċċa tal-baħar jew kull ħaġa oħra skont regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu;

(*m*) għal kull ħaġa ta' proċedura jew ta' prova fi proċedimenti taħt jew li għandhom x'jaqsmu ma' din l-Ordinanza jew xi regolamenti magħmula bis-saħħa tagħha.

(3) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu il-frazijiet "vettura bil-mutur" għandhom jinkludu kull vettura oħra.

Reati kontra regolamenti.
Emendat: XXIII. 1935.2; XXVI. 1956.6; II. 1972.2; XVII. 1974.3; XLI. 1975.5; XXXV. 1977.2; XL. 1977.4; XXVII. 1980.2; XV. 1981.2; VI. 1982.4; A.L. 162 tal-1990; XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007; XV. 2009.49; V. 2011.3, 10.
Kap. 9.

55. (1) Bla ħsara ta' kull provvediment ieħor ta' din l-Ordinanza, kull persuna li tagħmel reat kontra xi regolament magħmul taħt l-artikolu 54 għandha, meta tinsab ħatja, teħel il-pieni kif stabbiliti għal kontravvenzjonijiet fil-Kodiċi Kriminali, iżda kull piena bħal dik ma għandha tkun f'ebda każ anqas minn ammenda ta' ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65):

Iżda, fil-każ ta' reat muri fl-ewwel kolonna tal-Ewwel Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, il-piena li għandha tingħata għandha tkun dik murija fit-tieni kolonna tagħha u, fil-każ ta' reat muri fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, il-piena li għandha tingħata m'għandha f'ebda każ tkun inqas mill-ammenda relattiva murija fit-tieni kolonna tagħha.

(2) Wara kundanna għal reat kontra dan ir-regolament il-qorti, fuq talba tal-prosekuzzjoni, b'żieda għall-piena skont is-subartikolu (1), għandha tiskwalifika lill-ħati milli jkollu jew jikseb liċenza tas-sewqan jew liċenza dwar il-vettura bil-mutur misjuqa minnu fil-ħin tar-reat għal żmien mhux anqas minn tmint ijiem.

(3) Kull meta jkun sar reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' xi regolamenti magħmula skont l-artikolu 54 u r-reat ikun wieħed mir-reati murija fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, is-sid tal-vettura bil-mutur jew, meta min ikun reġistrat li qed jużaha ma jkunx sidha, min ikun reġistrat li qed jużaha, jew, fil-każ ta' karrozza *self-drive*, lil min tkun ġiet mikrija, jkun responsabbli għar-reat kemm-il darba -

(*a*) qabel jew matul il-proċedimenti hu ma jikxifx isem min ikun għamel ir-reat u dik il-persuna ma tistqarrx mal-Pulizija li tkun għamlet ir-reat, jew ma tinstabx ħatja mill-qorti li tkun għamlet dak ir-reat, jew

(*b*) hu ma jippruvax quddiem il-qorti li l-vettura bil-mutur tkun ġiet użata mingħajr il-permess jew l-awtorità tiegħu jew mingħajr il-permess jew l-awtorità tal-persuna li tkun għamlet użu temporanju tagħha bil-permess tal-imsemmi sid jew ta' dak li jkun reġistrat li qed jużaha jew ta' dak li jkun krieha, u ma jikxifx l-identità tal-persuna li tkun għamlet ir-reat, jekk ikun jafha:

Iżda fil-każ ta' karrozza *self-drive* is-sid tagħha ikun responsabbli għar-reat kemm-il darba l-multa relattiva ma tkunx tħallset.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta r-reat ikun jikkonsisti f'kontravvenzjoni ta' xi regolament dwar ir-rimi ta' duħħan, naqal, trab, irmied jew sustanzi żejtnin minn xi vettura bil-mutur, il-qorti għandha, fuq talba tal-prosekuzzjoni, b'żieda mal-piena skont is-subartikolu (1), tissospendi għal żmien ta' mhux inqas minn tmint ijiem il-liċenza relattiva tal-vettura bil-mutur li dwarha jkun sar ir-reat ukoll jekk dik il-vettura bil-mutur ma kenitx, fil-ħin tar-reat, qed tinsaq mid-detentur tal-liċenza.

56. Meta tingħata multa jew ammenda minn qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali, jew meta Kummissarju għall-Ġustizzja jkun għamel ordni għall-ħlas ta' penali bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja, li jkollha x'taqsam ma' reat li jikser id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza li jsir bl-użu ta' xi vettura bil-mutur, u dik il-multa, ammenda jew piena, skont il-każ, ma tkunx tħallset, l-Awtorità għandha tieqaf milli ġġedded il-liċenza ta' dik il-vettura bil-mutur meta din tiskadi sa dak iż-żmien meta jsir il-ħlas tal-multa, ammenda jew penali:

Il-liċenza tal-vettura ma tiġġeddidx kemm-il darba ma titħallasx il-multa, ammenda jew piena.
Miżjud: XII. 1995.15. Emendat: XXIII. 2000.30; XXIV. 2014.82.
Kap. 291.

Iżda dan l-artikolu m'għandux japplika fil-każ fejn it-tiġdid ta' liċenza, it-tibdil fl-isem tas-sid reġistrat jew it-trasferiment tal-liċenza tal-vettura fir-rigward ta' dik il-vettura jkun seħħ bħala riżultat li dik il-vettura tkun ġiet akkwistata permezz ta' bejgħ b'irkant, li jkun sar taħt l-awtorità tal-Qrati, mill-bejjiegħ oriġinali tal-vettura minħabba fil-fatt li ma jkunx tħallas il-prezz tax-xiri.

57. (1) Sid ta' vettura bil-mutur li jonqos li jġedded il-liċenza relattiva għall-imsemmija vettura bil-mutur, bla ħsara għar-responsabbiltà tiegħu għal piena kriminali taħt din l-Ordinanza jew taħt xi liġi oħra, għandu jkun ukoll, u għandu jitqies li dejjem kien, responsabbli ċivilment lejn l-Awtorità għall-ħlas tal-ammont dovut għad-dritt tal-liċenza rilevanti.

Responsabbiltà ċivili ta' sid li jonqos li jġedded liċenza.
Miżjud: XXIII. 2000.30.

(2) Il-proċedimenti għall-ġbir ta' kull dejn ċivili li jsir skont is-subartikolu (1) ikunu preskritti meta jgħaddi ż-żmien ta' tmien snin mid-data li fiha kellu jsir it-tiġdid tal-liċenza.

(3) Meta l-Awtorità tagħti xi avviż bil-mezz ta' ittra uffiċjali li l-imsemmija persuna tkun ċivilment responsabbli għall-ħlas ta' xi ammont dovut lill-Awtorità taħt dan l-artikolu, l-imsemmi avviż jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet tat-Titlu VII tal-Parti I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, kemm-il darba l-persuna avżata ma tibdiex proċediment fil-qorti kompetenti ta' ġurisdizzjoni ċivili sabiex toġġezzjona għall-imsemmi avviż fi żmien tletin jum mid-data li l-imsemmi avviż ikun ġie notifikat lilha.

Kap. 12.

(4) Kull proċedimenti sabiex issir oġġezzjoni għall-avviż skont is-subartikolu (3) għandhom jinbdew permezz ta' rikors ippreżentat kontra l-Awtorità.

(5) L-imsemmi rikors għandu jagħti r-raġunijiet tal-oġġezzjoni għall-avviż u għandu jkun fih it-talbiet speċifiċi tar-rikorrent dwar l-avviż u għandu jindika x-xhieda li r-rikorrent ikun bi ħsiebu jipproduċi b'sustenn tat-talba tiegħu.

(6) Ir-rikors flimkien mad-data tal-ewwel smigħ stabbilita mill-Qorti għandhom ikunu notifikati lill-Awtorità li tkun tista' tippreżenta risposta fi żmien ħmistax-il jum mid-data tan-notifika tal-imsemmi att, fejn tagħti r-raġunijiet għaliex toġġezzjona għat-talba u tindika x-xhieda li tkun bi ħsiebha tipproduċi fid-difiża tagħha.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar proċedimenti quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni ċivili

Kap. 12.

ġħandhom japplikaw dwar kull rikors ippreżentat skont dan l-artikolu.

Taħsir ta' liċenza f'ċerti każi.
Mizjud: XLI. 1975.6. Emendat: XL. 1977.5; XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007.

58. *Imħassar bl-Att V. 2011.11.*

Reati kontra l-artikolu 12.
Miżjud: XLI. 1976.3.

20. *Imħassar bl-Att XXIII. 2000.30.*

Is-setgħat tal-Kummissarju tal-Pulizija taħt l-artikolu 91 tal-Kodiċi tal-Pulizija jibqgħu jseħħu.
Kap. 10.

21. *Imħassar bl-Att XXIII. 2000.30.*

Sewqan waqt skwalifika.
Miżjud: LIII. 1939.4. Imħassar: XXXVII.1949.2. Miżjud: XXVI.1956.7. Emendat: XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007; V. 2011.3.

59. Jekk xi persuna li tkun skwalifikata milli żżomm jew tikseb liċenza tas-sewqan, tapplika għal liċenza jew tikseb liċenza waqt li tkun hekk skwalifikata issuq vettura bil-mutur, jew jekk l-iskwalifika tkun limitata għas-sewqan ta' vettura bil-mutur ta' xi klassi jew għamla partikolari, vettura bil-mutur ta' dik il-klassi jew għamla, fuq triq, dik il-persuna teħel, meta tinsab ħatja, priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew, jekk il-qorti jidhrilha, wara li tieħu kont taċ-ċirkostanzi speċjali tal-każ, illi multa tkun piena xierqa għar-reat, multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) u liċenza li tkun inkisbet minn xi persuna skwalifikata kif intqal fuq ma jkollhiex effett.

Żmien minn meta skwalifika dwar liċenza għandu jibda jgħodd fil-każ ta' appell.
Miżjud: II. 1972.3. Emendat: XXIII. 2000.30; XV. 2009.49.

60. Jekk esekuzzjoni ta' sentenza li tordna skwalifika skont l-artikolu 15(2) jew (3) jew l-artikolu 18(2) jew sospensjoni skont l-artikolu 18(3) tkun sospiża billi jkun hemm intenzjoni dikjarata tal-persuna misjuba ħatja li tkun ser tagħmel appell minn dik is-sentenza, il-perjodu ta' skwalifika jew sospensjoni għandu jibda' jgħodd -

(i) jekk l-imsemmija sentenza tkun konfermata jew imnaqqsa b'sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali, mid-data ta' din is-sentenza;

(ii) jekk rikors ta' appell ma jiġix preżentat fiż-żmien stabbilit mill-liġi, mill-ġurnata ta' wara dik li fiha dak iż-żmien jiskadi;

(iii) jekk l-appell jiġi rtirat b'nota mill-ġurnata li fiha dik in-nota tiġi ppreżentata l-qorti jew, jekk l-appell ikun deżert xort'oħra wara l-preżentata tar-rikors ta' appell, minn dik il-ġurnata li l-Qorti tal-Appell Kriminali tistabbilixxi fuq rikors tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta.

61. (1) Kull min li bil-ħsieb biss li jagħmel użu temporanju tagħha isuq xi vettura, kemm jekk immexxija b'forza mekkanika kemm b'mezz ieħor ikun li jkun, mingħajr ma jkollu l-kunsens tas-sid tagħha jew awtorità leġittima oħra, jeħel, meta jinsab ħati, priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur jew multa ta' mhux inqas minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) iżda mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) jew għal dik il-priġunerija u multa flimkien.

Reat ta' sewqan bla kunsens.
Miżjud: XXVI.1956.7. Emendat: II. 1972.4; XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007.

(2) F'dan l-artikolu l-kelma "vettura" tinkludi "dgħajsa", u l-kelma "issuq" għandu jkollha t-tifsira għalhekk.

(3) Jekk waqt il-proċeduri taħt dan l-artikolu l-qorti tkun sodisfatta illi l-akkużat ikun aġixxa bi ħsieb raġonevoli, li l-piż tal-prova tmiss lill-akkużat, li kellu awtorità leġittima jew illi s-sid kien, fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jagħti l-kunsens tiegħu li kieku kien ikun ġie hekk mitlub, l-akkużat ma għandux jeħel għal dan ir-reat.

62. (1) B'dak kollu li jinsab f'kull liġi oħra li tipprovdi għall-proċess u piena għal reati, meta xi persuna tagħmel xi wieħed mir-reati msemmija fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu.

Proċedura speċjali f'ċerti każijiet.
Miżjud: XXXIV. 1974.2. Emendat: XLI. 1975.7; XV. 1981.3; XXIII. 2000.30; A.L. 408 tal-2007; V. 2011.3, 12.

(2) Kull uffiċjal tal-Pulizija jew uffiċjal tal-komunità li fil-fehma tiegħu tkun saret kontravenzjoni, jista' jagħti lis-sid jew xufier, jew iwaħħal mal-*windscreen*, tal-vettura bil-mutur użata fl-għemil tal-kontravenzjoni, avviż li jkun fih deskrizzjoni ġenerali tal-kontravenzjoni u kull informazzjoni jew ħtieġa oħra hekk kif il-Ministru jista' jistabbilixxi b'regolamenti magħmulin taħt dan is-subartikolu.

(3) Meta xi avviż ikun ingħata jew twaħħal kif provdut fis-subartikolu (2), is-sid jew ix-xufier tal-vettura bil-mutur, skont ma jkun il-każ, jew kull persuna oħra li taċetta r-responsabbiltà għall-kontravenzjoni msemmija f'dak l-avviż, tista' fi żmien għaxart ijiem mid-data tal-avviż, tmur fil-post imsemmi fl-avviż, tieħu magħha dawk id-dokumenti msemmija fih u tħallas il-multa murija fit-tieni kolonna tal-imsemmija Skeda dwar dik il-kontravenzjoni, jew dik il-persuna tista' tibgħat dawk id-dokumenti u l-ħlas tal-multa permezz tal-posta reġistrata jew b'kull mezz ieħor hekk kif dak l-avviż ikun juri.

(4) Meta xi avviż li jkun ingħata jew li jkun twaħħal kif provdut fis-subartikolu (2) ma jkunx ġie mħares jew l-imsemmija multa ma tkunx tħallset fiż-żmien imsemmi fis-subartikolu (3), jistgħu jittieħdu l-proċedimenti ordinarji skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza u tal-Kodiċi Kriminali dwar ir-reat li jkun.

Kap. 9.

(5) Meta xi avviż bħal dak ikun ġie mħares u l-imsemmija multa titħallas fl-imsemmi żmien, ma jistgħu jittieħdu ebda proċedimenti dwar ir-reat li jkun u l-ħlas ta' dik il-multa għandu, għall-finijiet kollha, jitqies li jkun ammissjoni tal-eġħmil tar-reat.

(6) Kull persuna li, ma tkunx is-sid jew is-sewwieq tal-vettura bil-mutur, u tneħħi mill-*windscreen* ta' xi vettura bil-mutur xi avviż imwaħħal miegħu skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2)

tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (46.59).

Jedd għal appell.
Miżjud:
XL. 1977.6.
Emendat:
VIII. 1990.3;
XXIII. 2000.30.
Kap. 9.

63. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali jkollu dejjem il-jedd li jappella lill-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull deċizjoni mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar proċedimenti li jinqalgħu mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

Appell minn sentenza taħt l-artikolu 41.
Miżjud:
XXII. 2005.85.

64. Fil-każ ta' sentenza taħt l-artikolu 41 l-appell lill-Qorti tal-Appell Kriminali jista' jsir sew mis-sid kemm mis-sewwieq tal-vettura.

Miżjuda:
LIII. 1939.41.
Emendata:
N.G. 114 tal-1940;
N.G. 578 tal-1941;
XV. 1946.3;
N.G. 18 tal-1947.
Imħassra:
XXXVII. 1949.2.
Miżjuda:
XXXIV.1974.3.
Sostitwita:
XLI. 1975.8;
XXXV.1977.3.
Emendata:
XL. 1977.7;
XXVII.1980.3.
Sostitwita:
XV.1981.4.
Emendata:
XIII. 1983.4.
Sostitwita:
A.L. 408 tal-2007.

L-EWWEL SKEDA

L-Ewwel Kolonna	*It-Tieni Kolonna*
Reat	Multa
Sewqan ta' vettura bil-mutur fuq *caterpillar trucks*:	
L-ewwel reat	Multa ta' mhux inqas minn €232.94 iżda mhux iżjed minn €1,164.69
Reat ieħor li jsir wara	Multa ta' mhux inqas minn €465.87 iżda mhux iżjed minn €1,164.69 u konfiska tal-vettura

Miżjuda:
XV. 1981.4.
Sostitwita:
VII. 1983.2;
XXXI. 1997.2;
A.L. 408 tal-2007;
Emendata:
XIII. 2007.19;
V. 2011.13;
VII. 2010.46;
XV. 2016.45.
Sostitwita:
XV.2023.4.

IT-TIENI SKEDA

L-Ewwel Kolonna	**It-Tieni Kolonna**
Reat	**Ammenda** €
Ksur ta' sinjal li juri li m'hemmx dħul	75
Sewqan bi speed eċċessiv:	
sa 15-il kilometru fis-siegħa fuq il-limitu	34.94
aktar minn 15-il kilometru fis-siegħa fuq il-limitu	100
Sewqan ta' vetturi bil-mutur li jġorru xbieki jew vireg tal-ħadid li ma jkunux hekk marbutin li ma ssirx ħsara lill-wiċċ it-triq	200
Duħħan eċċessiv minn pajpijiet tal-exhaust	46.59
Nuqqas li tiġġedded liċenzja tas-sewqan	34.94

Nuqqas li tiġġedded liċenzja tal-vettura	69.88
Liċenzja mhux imwaħħla mal-windscreen	23.29
Dwal mhux skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi	23.29
Silencer mhux effettiv	69.88
Nuqqas ta' użu ta' tavlar ta' wara, tagħbija żejda jew twaqqigħ fit-triq ta' materjal li jkun qed jinġarr	mhux inqas minn 250 iżda mhux aktar minn 500
Ostakolu (inkluż ta' slipways, xtut u mollijiet)	104.82
It-tfixkil tal-fluss ħieles tat-traffiku fi kwalunkwe triq inkluż kull tip ta' ostakoli, bħall-ostruzzjoni ta' karozza tal-linja, l-ostruzzjoni ta' karreġġjata ta' prijorità, id-dħul sikur u, jew il-ħruġ għal waqfiet tal-karozzi tal-linja (il-ħolqien ta' triq mhux awtorizzata jew għeluq tal-karreġġjata, eċċ)	104.82
Tagħbija ta' passiġġieri żejda li teċċedi dak stipulat fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni (għal kull passiġġier żejjed)	50
Ipparkjar jew stennija jew waqfien f'postijiet ipprojbiti	23.29
Ipparkjar quddiem garage ta' persuna oħra li ma tkunx dik li tagħmel ir-reat	104.82
Użu ta' ħorn jew mezz ta' twissija pprojbit	11.65
Użu ta' vettura għal għan li ma jkollhiex liċenzja għalih, inkluż l-użu ta' vetturi privati għall-kiri jew kwalunkwe użu ieħor.	200
Sewqan f'karreġġata għal vetturi ta' preċedenza	50
Iżżomm u, jew tagħmel użu ta' apparat ta' telefon ċellulari jew xi apparat ieħor simili li jinżamm fl-idejn, waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq kwalunkwe vettura bil-mutur fil-kategoriji M1, N1 u inkluż ukoll kwalunkwe motor cycle u, jew kwalunkwe e-kickscooter	200
Tilbes jew tagħmel użu minn apparat handsfree li jintlibes ġewwa jew fuq il-widna jew apparat simili fil-widna li hi l-eqreb lejn it-tieqa waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq vettura bil-mutur fil-kategoriji M1 jew N1	200

Tilbes jew tagħmel użu minn apparat handsfree li jintlibes ġewwa jew fuq il-widna jew apparat simili fiż-żewġ widnejn waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq kwalunkwe motor cycle u, jew e-kickscooter	200
Iżżomm u, jew tagħmel użu minn apparat ta' telefon ċellulari jew xi apparat ieħor simili li jinżamm fl-idejn, waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq vettura bil-mutur għall-kiri tal-kategorija M1, M2 jew M3 u, jew issuq vettura bil-mutur fil-kategorija N2 jew N3 jew kwalunkwe vettura oħra mmexxija b'forza mekkanika għall-ġarr ta' ħwejjeġ	300
Tilbes jew tagħmel użu minn apparat handsfree li jintlibes ġewwa jew fuq il-widna jew apparat simili fil-widna li hi l-eqreb għat-tieqa waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq vettura bil-mutur għall-kiri fil-kategoriji M1, M2 jew M3 u, jew issuq vettura bil-mutur fil-kategoriji N2 jew N3 jew kwalunkwe vettura oħra mmexxija b'forza mekkanika għall-ġarr ta' ħwejjeġ	300
Tilbes jew tagħmel użu minn apparat handsfree li jintlibes ġewwa jew fuq il-widna jew kwalunkwe apparat simili fiż-żewġ widnejn waqt li l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku u, jew issuq kwalunkwe motor cycle u, jew kwalunkwe e-kickscooter għall-kiri	300